P U T U S A N
Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Fadli Azhari Als Bulek**
Tempat Lahir	:	Medan
Umur / tgl. Lahir	:	31 Tahun / 27 Mei 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Ar hakim Gg.Sendok No.09 Kel.Sukaramai I Kec.Medan Area Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa Fadli Azhari als Bulek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H.,M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No. 718/Pid.Sus/2024/PN Mdan tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI AZHARI Als BULEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FADLI AZHARI Als BULEK selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsideir selama 6 (enam) Bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram
- 5 (lima) plastik klip kosong

dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FADLI AZHARI Als BULEK pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Very Syam bersama dengan saksi Charles Rudi Siahaan dan saksi Pardamean Pasaribu (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Area) mendapat informasi, dimana Terdakwa sedang menjual narkotika di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang kami mau beli sabu harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dimana abang tau ada yang menjual sabu” lalu oleh Terdakwa menjawab “aku ada jual bang” dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa sebelum menjual sabu kepada para saksi, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Alex Kibbing (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa di Jalan AR Hakim Gg.Sendok No.09 Kel.Sukaramai I Kec.Medan Area Kota Medan lalu Terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebu kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. 875/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram milik Terdakwa atas nama FADLI AZHARI Als BULEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FADLI AZHARI Als BULEK pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman,

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Very Syam bersama dengan saksi Charles Rudi Siahaan dan saksi Pardamean Pasaribu (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Area) mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menjual narkotika di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang kami mau beli sabu harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dimana abang tau ada yang menjual sabu” lalu oleh Terdakwa menjawab “aku ada jual bang” dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. 875/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram milik Terdakwa atas nama FADLI AZHARI Als BULEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Very Syam, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika itu Saksi dan rekan mendapat informasi dimana Terdakwa sedang menjual narkotika di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan melakukan penyamaran (undercover buy) dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang kami mau beli sabu harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dimana abang tau ada yang menjual sabu” lalu oleh Terdakwa menjawab “aku ada jual bang” dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

2. Saksi Charles Rudi Siahaan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan.
- Bahwa ketika itu Saksi dan rekan mendapat informasi dimana Terdakwa sedang menjual narkotika di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan melakukan penyamaran (undercover buy) dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang kami mau beli sabu harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dimana abang tau ada yang menjual sabu” lalu oleh Terdakwa menjawab “aku ada jual bang” dan pada saat Terdakwa hendak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan.
- Bahwa ketika itu salah seorang anggota Polisi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang kami mau beli sabu harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dimana abang tau ada yang menjual sabu” lalu oleh Terdakwa menjawab “aku ada jual bang” dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa sebelum menjual sabu kepada para saksi, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Alex Kibbing (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa di Jalan AR Hakim Gg.Sendok No.09 Kel.Sukaramai I Kec.Medan Area Kota Medan lalu Terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram
- 5 (lima) plastik klip kosong
- Uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan.
- Bahwa benar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Alex Kibbing (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa di Jalan AR Hakim Gg.Sendok No.09 Kel.Sukaramai I Kec.Medan Area Kota Medan lalu Terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebu kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Fadli Azhari Als Bulek yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya Para Saksi dari Polri Polsek Medan Area mendapat informasi, dimana Terdakwa sedang menjual narkotika di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan mengatakan kepada Terdakwa “bang kami mau beli sabu harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dimana abang tau ada yang menjual sabu” lalu oleh Terdakwa menjawab “aku ada jual bang” dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 5 (lima) plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikuasai dan disimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu. Bahwa sebelum menjual sabu kepada para saksi, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Alex Kibbing (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa di Jalan AR Hakim Gg.Sendok No.09 Kel.Sukaramai I Kec.Medan Area Kota Medan lalu Terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebu kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. 875/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram milik Terdakwa atas nama FADLI AZHARI Als BULEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

al belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undan g Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang b ukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kosong ad alah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan demikian t erhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Azhari Als Bulek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I“ sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram
- 5 (lima) plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)